



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Resolución firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2043 | Resolución TDC | Art. 14, inc. a), Ley 27.442

VISTO:

El expediente EX-2025-67857604- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*OPEN CARS S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442. (CONC. 2043).*”

La presentación de fecha 24 de junio de 2025 mediante la cual OPEN CARS S.A. notificó la adquisición del control exclusivo sobre PRESTIGE AUTO S.A.U. y, de manera indirecta, sobre CÍRCULO CERRADO S.A.

El Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas de la Autoridad Nacional de la Competencia (RE-2026-05101047-APN-SCE#ANC), emitido el 14 de enero de 2026.

El Reglamento para la Notificación de Operaciones de Concentración Económica, aprobado por Resolución (ex) SC 905/2023.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas, aprobados por Resolución (ex) SC 208/2018.

Lo dispuesto en los artículos 7º, 8º, 9º, 14, y 28, inc. b), de la Ley 27.442 y del Decreto PEN 480/2018.

Y CONSIDERANDO:

I. La operación notificada y las partes intervinientes

La operación consiste en la adquisición del control directo y exclusivo de PRESTIGE AUTO S.A.U. por parte de OPEN CARS S.A. Como consecuencia de la misma, OPEN CARS S.A. adquirió el control exclusivo de CÍRCULO CERRADO S.A. a través de la adquisición indirecta del 62,49% de sus acciones, de titularidad de PRESTIGE AUTO S.A.U.

PRESTIGE AUTO S.A.U. (anteriormente denominada MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.U.) es una sociedad dedicada a la fabricación de vans, a la remanufactura de componentes, a la importación de autos y vans

CBU de la marca Mercedes-Benz y sus correspondientes autopartes, y a la comercialización de vehículos automotores de dicha marca.

CÍRCULO CERRADO S.A. se dedica a la administración de planes de ahorro que permiten a los clientes adquirir vehículos de la marca Mercedes-Benz.

OPEN CARS S.A. es una sociedad *holding* argentina cuyos accionistas participan en un conglomerado de empresas con presencia en actividades de seguros, inmobiliaria, agrícola, ganadera, hidrocarburífera y servicios financieros.

El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 17 de junio de 2025 y su notificación se realizó el 24 de junio de 2025. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.

II. El Dictamen elaborado por la Secretaría de Concentraciones Económicas

La Secretaría de Concentraciones Económicas ha realizado un análisis técnico de la operación notificada, evaluando si la adquisición del control exclusivo sobre PRESTIGE AUTO S.A.U. y CÍRCULO CERRADO S.A. por parte de OPEN CARS S.A. infringe el artículo 8º de la Ley 27.442.

El Dictamen concluye que la operación no restringe ni distorsiona la competencia de modo que pueda resultar en perjuicio al interés económico general, y recomienda su autorización conforme al artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

La Secretaría fundamenta esta conclusión en que, si bien la operación presenta relaciones horizontales en la comercialización de vehículos comerciales ligeros —específicamente en los subsegmentos de furgones medianos con peso bruto vehicular (PBV) hasta 3,5 toneladas y de más de 3,5 toneladas—, entre las concesionarias del grupo comprador y la firma objeto, las variaciones en el índice de concentración (IHH) se mantienen dentro de los márgenes aceptables establecidos en los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas.

En particular, la Secretaría destaca que en el subsegmento de furgones medianos con PBV de hasta 3,5 toneladas, la variación del IHH fue de 3,63 puntos, mientras que en el subsegmento de furgones grandes de más de 3,5 toneladas la variación fue de 8,98 puntos, valores que en ambos casos se encuentran por debajo de los umbrales establecidos en los Lineamientos.

Asimismo, la Secretaría señala que las relaciones en materia de repuestos y servicios de reparación y mantenimiento no generan preocupación competitiva, dado que cada fabricante mantiene el control exclusivo sobre el mercado de sus propios repuestos originales y opera redes de servicio técnico diferenciadas.

Respecto de las cláusulas accesorias contenidas en los contratos celebrados con MERCEDES BENZ A.G. al momento del cierre, la Secretaría evaluó los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, y concluyó que no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas.

III. Análisis y conclusión del Tribunal

Tras examinar los antecedentes del expediente, este Tribunal comparte el análisis y las conclusiones alcanzadas por la Secretaría de Concentraciones Económicas en su Dictamen del 14 de enero de 2026.

En consecuencia, este Tribunal concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el

artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Por lo tanto, corresponde autorizar la operación de concentración económica notificada conforme a lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Por ello,

**EL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
RESUELVE:**

Artículo 1°.- Autorizar la operación de concentración económica consistente en la adquisición del control exclusivo sobre PRESTIGE AUTO S.A.U. y CÍRCULO CERRADO S.A. por parte de OPEN CARS S.A., de conformidad con lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Artículo 2°.- Notifíquese la presente Resolución y el Dictamen de la Secretaría de Concentraciones Económicas (RE-2026-05101047-APN-SCE#ANC) a OPEN CARS S.A.

Artículo 3°.- Líbrese nota de estilo a la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

Artículo 4°.- Publíquese el presente y el Dictamen de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la Autoridad Nacional de la Competencia.



AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

La SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) eleva para su consideración el presente dictamen, elaborado en el marco de las actuaciones que tramitan bajo el expediente EX-2025-67857604- -APN-DR#CNDC del Registro del MINISTERIO DE ECONOMÍA, caratulado: "OPEN CARS S.A. S/ NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442. (CONC. 2043)".

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control directo y exclusivo de PRESTIGE AUTO S.A.U. ("PRESTIGE") por parte de OPEN CARS S.A. ("OPEN").
2. Como consecuencia de la operación notificada, OPEN adquirió el control exclusivo de CÍRCULO CERRADO S.A. ("CCSA") a través de la adquisición indirecta del 62,49% de sus acciones, de titularidad de PRESTIGE.¹
3. La transacción se implementó con un acuerdo de compraventa de acciones suscripto el 19 de febrero de 2025 y, al momento del cierre el 17 de junio de 2025, PRESTIGE celebró con MERCEDES BENZ A.G. un contrato de licencia de uso de marcas comerciales, un contrato de distribución de autos para pasajeros y vans de Mercedes-Benz., un contrato de suministro general y otro contrato de suministro de materiales.
4. PRESTIGE (anteriormente denominada MERCEDES BENZ ARGENTINA S.A.U.) es una sociedad dedicada a la fabricación de vans —en particular Mercedes-Benz Van Sprinter (VS30)—, a la remanufactura de componentes, a la importación de autos y vans CBU (*Completely Built Up*) de la marca Mercedes-Benz y sus correspondientes autopartes, y a la comercialización de vehículos automotores de la marca "Mercedes-Benz".
5. CCSA se dedica a la administración de planes de ahorro que permiten a los clientes adquirir vehículos de la marca Mercedes-Benz.
6. OPEN es una sociedad holding argentina cuyas participaciones accionarias pertenecen a Pablo Bernardo PERALTA 22,50% ("PBP"), Roberto DOMÍNGUEZ 22,50% ("RB"), JOSEFINA HOLDINGS S.A. 20% ("JHSA"), EROF S.A. 20% ("EROF") y Julián Andrés RACAUCHI 5% (todos ellos, el "Grupo Comprador"), todos ellos accionistas de un conglomerado de empresas que en Argentina está presente en actividades de seguros, inmobiliaria, agrícola, ganadera, hidrocarburífera, servicios financieros, a través de las empresas que se detallan en la Tabla 1.
7. OPEN informa que ninguno de sus accionistas la controla de manera exclusiva o conjunta, pero a criterio de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) resulta relevante mencionar que en forma contemporánea a la adquisición de las dos empresas objeto de esta operación, los accionistas de la

¹ La tenencia accionaria restante se encuentra distribuida entre MERCEDES BENZ CAMIONES Y BUSES S.A.U. (26%) y más de 50 concesionarias (11,51%).

compradora PBP, JHSA y EROF, tienen participaciones accionarias que en su conjunto implican una mayoría de control en las empresas GRANVILLE S.A. (“GRANVILLE”), AUTOMOTRES PAMPEANOS S.A. (“AUTOMOTORES”) y FORTE CAR S.A. (“FORTE CAR”), empresas dedicadas a la comercialización —como concesionarios oficiales de las marcas *Peugeot*, *Citroën*, *Volkswagen* y *Chevrolet*, respectivamente—, como así también reparación y mantenimiento de vehículos.

8. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 17 de junio de 2025² y su notificación a la (ex) COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC) se realizó el 24 de junio de 2025.³

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

9. El 24 de junio de 2025, OPEN notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0+F1. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442.
10. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia.
11. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9º de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.⁴
12. El 4 de julio de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, la DIRECCION NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la Ley 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo solicitado.⁵

² Tal como surge del documento agregado mediante IF-2025-67857130-APN-DR#CNDC en el orden 34 de las actuaciones.

³ Ver presentación agregada mediante IF-2025-67828134-APN-DR#CNDC Formulario F0+F1 en el orden 4 de las actuaciones

⁴ La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

⁵ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto 480/2025 establece en su artículo 6º que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA

13. El 7 de noviembre de 2025, la parte notificante die respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0+F1 acompañado.
14. El plazo estipulado en el artículo 14 de la Ley 27.442 comenzó a correr el día hábil posterior al 7 de noviembre de 2025.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

15. La operación notificada consistió en la adquisición del control exclusivo directo sobre PRESTIGE y exclusivo e indirecto sobre CCSA, por parte de OPEN.
16. A continuación, se presentan cada una de las empresas afectadas en el país junto con una descripción de sus actividades económicas:

Tabla 1 | Actividades de las empresas afectadas en la República Argentina

Empresas	Actividad Económica
<i>Grupo Comprador</i>	
GRANVILLE S.A.	Comercialización de vehículos automotores para pasajeros, entre ellos SUV, y vehículos comerciales livianos, específicamente de furgones medianos (PBV<3,5 toneladas) y grandes (PBV>3,5 toneladas), ⁶ como concesionario oficial de la marca Peugeot/Citroën. También ofrece reparación y mantenimiento de vehículos de las marcas mencionadas.

COMPETENCIA cuenta con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual..."

⁶ Las partes refieren como furgones medianos a los furgones medianos con PBV de hasta 3,5 toneladas y furgones grandes a los furgones medianos con PBV mayor a 3,5 toneladas. SIOMAA los agrupa a todos estos vehículos en el subsegmento furgones medianos. Esta DNCE conserva la subsegmentación y denominación utilizada en la evaluación de la operación FIAT/PSA, que separa furgones medianos de hasta 3,5 toneladas y de más de 3,5 toneladas. Resolución 1190, Dictamen 81217238, del 28/07/2023, correspondiente al caso "FIAT CHRYSLER Automobiles N.V. y Peugeot S.A. S/NOTIFICACION ART. 9 DE LA LEY 27.442 – Conc. 1753". <https://cndc.produccion.gob.ar/node/3747> ("operación FIAT/PEUGEOT").

AUTOMOTORES PAMPEANOS S.A.	Comercialización de vehículos automotores para pasajeros, entre ellos SUV y vehículos comerciales livianos como concesionario oficial de la marca Volkswagen. También ofrece reparación y mantenimiento de vehículos de las marcas mencionadas.
FORTE CAR S.A.	Comercialización de vehículos automotores para pasajeros, entre ellos SUV y vehículos comerciales livianos como concesionario oficial de la marca Chevrolet. También ofrece reparación y mantenimiento de vehículos de las marcas mencionadas.
EROF S.A.	Gestión de inversiones y negocios para personas físicas, jurídicas, empresas, entidades sin fines de lucro, gobiernos, sindicatos y otros emprendimientos.
SAN BENITO DE NUÑEZ S.A.	Provisión de servicios inmobiliarios.
LIMINAR S.A.	Provisión de servicios inmobiliarios y actividades relacionadas con la construcción y desarrollos inmobiliario.
LIMINAR ENERGÍA S.A.	Exploración, explotación y venta de hidrocarburos.
CROWN POINT ENERGY INC.	Extracción de petróleo crudo y gas natural.
HERBYES S.A.	Prestación de servicios de asistencia financiera a empresas.
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS Y COBRANZAS S.A.	Administración y cobranza de microcréditos y préstamos.
COMERCIAL Y GANADERA DEL NIRIHUAU S.A.	Explotación agrícola y ganadera.

DNA ARGENTINA S.A.	Explotación agropecuaria.
AGROBODI S.A.	Explotación ganadera.
NÉSTOR HUGO FUENTES S.A.	Comercialización de hacienda vacuna a través de remates y actividades inmobiliarias.
FORTEHOUSE S.A.	Provisión de insumos para la construcción.
ORÍGENES SEGUROS DE RETIRO S.A.	Comercialización de seguros de retiro.
LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.	Comercialización de seguros patrimoniales (excepto para automotores) y personales.
ST SECURITIES S.A. (anteriormente denominada "DEAL S.A.")	Provisión de intermediación y asesoramiento en el mercado de capitales local e internacional como Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y como Agente de Colocación y Distribución Integral de Fondos Comunes de Inversión (ACDI).
SOLUCIONES DE ASISTENCIA INTEGRAL S.A.	Prestación de servicios de telemarketing y marketing directo.
CRÉDITO DIRECTO S.A.	Prestación de servicios de asistencia financiera a personas físicas para consumo.
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	Provisión de soluciones financieras de banca a empresas, mercado de capitales, comercio exterior e inversiones).
FID AVAL S.G.R.	Provisión de garantías recíprocas.
GST CAPITAL S.A.	Provisión de soluciones financieras.

MEGA QM S.A.	Gestión de fondos comunes de inversión.
<i>Empresas Objeto</i>	
PRESTIGE AUTO S.A.U.	Fabricación, comercialización e importación de automóviles para pasajeros y comerciales livianos, entre ellos vehículos de alta gama de la marca Mercedes-Benz, incluyendo SUV premium y vehículos eléctricos. Fabrica y comercializa VANS y utilitarios, como los furgones medianos Sprinter y Vito, y los minibuses. Su actividad está orientada hacia un segmento de consumidores con preferencias y necesidades exclusivas. Del mismo modo, realiza la fabricación, importación y comercialización de repuestos. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores de las marcas de PRESTIGE AUTO.
CÍRCULO CERRADO S.A.	Administración de planes de ahorro para fines determinados exclusivo para adquirir vehículos de la marca Mercedes-Benz.

Fuente: DNCE en base aportados por las partes en el marco del presente expediente.

17. Según la tabla anterior, la operación bajo análisis presenta relaciones horizontales en la comercialización de vehículos comerciales ligeros entre las concesionarias del Grupo Comprador, GRANVILLE (*Peugeot/Citroën*), AUTOMOTORES (*Volkswagen*) y FORTE CAR (*Chevrolet*), y la firma objeto PRESTIGE (*Mercedes-Benz*).
18. Los subsegmentos donde se registran estas relaciones son la de furgones medianos con peso bruto vehicular (PBV) hasta 3,5 toneladas y de más de 3,5 toneladas.
19. Las partes operan en el mercado de venta de repuestos, sin embargo, no compiten entre sí por tratarse de marcas distintas. De acuerdo con lo ya mencionado por la ex CNDC en el dictamen de la operación FIAT/PEUGEOT,⁷ el repuesto original de una marca no puede reemplazar al repuesto original de otra, y considerando que cada fabricante mantiene el control exclusivo sobre el mercado de sus propios repuestos originales, no resulta necesario profundizar en esta relación. Se trata simplemente de la

⁷ Idem nota al pie 6, Op. Cit. párrafo 73 <https://cndc.produccion.gob.ar/node/3747>.

coexistencia de dos marcas independientes y por lo tanto no forman parte del mismo mercado relevante.

20. De manera similar, en el ámbito de los talleres de reparación y mantenimiento exclusivos, los fabricantes de cada marca suelen establecer estándares técnicos, herramientas específicas y capacitaciones exclusivas para el servicio de sus propios equipos.
21. Esto implica que un taller especializado en una marca no puede sustituir de forma equivalente a otro que se dedica a una marca distinta. Incluso, los fabricantes suelen ejercer control sobre la red de talleres autorizados que atienden sus productos, lo que refuerza la idea del escaso poder de decisión que un concesionario puede tener sobre la marca respectiva.
22. Por lo tanto, no se espera que una eventual fusión entre talleres de marcas diferentes derive en preocupación por sus efectos sobre la competencia en el mercado de servicios de mantenimiento, ya que se trataría de dos redes de servicio técnico diferenciadas, cada una con sus propias condiciones y clientelas.
23. Del mismo modo, la eventual relación vertical entre la actividad de planes de ahorro con fines determinados desarrollada por CCSA, por parte de las firmas objeto, y la comercialización de vehículos por parte del grupo comprador, efectuada por GRANVILLE, AUTOMOTORES y FORTE CAR, también son realizadas bajo diferentes marcas y por lo tanto no compiten entre sí.
24. Esta diferenciación de marca implica que los públicos objetivos y las estrategias comerciales de cada uno de estos concesionarios se mantengan separados, lo que descarta la posibilidad de que la operación genere efectos anticompetitivos en términos de una integración vertical.

III.2. Efectos horizontales de la operación notificada

25. En el subsegmento de comercialización de furgones medianos con PBV de hasta 3,5 toneladas, la operación provoca un leve incremento en el IHH.⁸ Durante 2024, PRESTIGE alcanzó una participación de mercado del 6,06%,⁹ mientras que GRANVILLE registró apenas un 0,30%. La variación del IHH fue de 3,63 puntos, valor que se mantiene por debajo del umbral establecido en los «Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas» (los “Lineamientos”).¹⁰, lo que indica que la operación no genera problemas desde el punto de vista de la competencia.

⁸ El IHH o Índice de Herfindalh Hirschman se utiliza para medir el grado de concentración y evaluar el impacto de una operación sobre la competencia en un mercado relevante. Se calcula como la suma de los cuadrados de las participaciones de mercado de cada empresa oferente del producto o servicio en cuestión. El IHH varía entre 0, que indica un mercado atomizado y perfectamente competitivo, y un máximo de 10.000, que representa un monopolio absoluto donde una sola empresa controla el 100% del mercado.

⁹ Las partes informan que las participaciones de mercado fueron calculadas a partir de los datos de mercado proporcionados por la ASOCIACIÓN DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOTORES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (“ACARA”) a sus asociados con base en el SISTEMA DE INFORMACIÓN ONLINE DEL MERCADO AUTOMOTOR ARGENTINO S.A. (“SIOMAA”).

¹⁰ Los *Lineamientos* fueron aprobados por Resolución SC (ex) 208/2018 del 11 de abril de 2018 y están disponibles en el [sitio web](#) de la Autoridad Nacional de la Competencia.

26. Asimismo, en el subsegmento de comercialización de furgones grandes de más de 3,5 toneladas, la operación genera un ligero aumento del IHH. Para 2024, PRESTIGE logró una participación de mercado del 64,2%, mientras que GRANVILLE apenas representó un 0,07%. Esta variación de 8,98 puntos en el IHH también se mantiene dentro de los márgenes aceptables establecidos en los mencionados *Lineamientos*, lo que indica que no existe preocupación desde el punto de vista de la competencia.
27. Cabe señalar que en la comercialización de este subsegmento de vehículos se encuentran presentes otros competidores, que al igual que PRESTIGE, se encuentran verticalmente integrados en la fabricación de los furgones grandes de más de 3,5 toneladas.
28. Ellos son FORD, con un share del 18,5%, IVECO con un 10,6%, RENAULT con un 1,8%, además de los propios fabricantes de las marcas que comercializa GRANVILLE, *Peugeot* con un 2,5% y *Citroën* con un 2,3% de participación de mercado.
29. Del mismo modo, no es menos importante señalar que la concentración de mercado en este subsegmento es preexistente a la operación y que de ningún modo la concreción de la presente operación modificará significativamente la estructura de la oferta de la comercialización de los furgones grandes de más de 3,5 toneladas.
30. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta SCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

31. Esta SCE advierte que, al momento del cierre, PRESTIGE celebró con el grupo vendedor —MERCEDES BENZ A.G.— un contrato de licencia de uso marcas comerciales, un contrato de distribución de autos para pasajeros y vans de *Mercedes-Benz*, un contrato de suministro general y otro contrato de suministro de materiales donde se acuerdan restricciones territoriales, restricciones a la importación y control logístico, cláusulas de compra exclusiva y cláusulas exclusividad de suministro, entre otras.
32. Este tipo de cláusulas son propias en las operaciones como la que se analiza, donde la vendedora mantiene la venta de sus productos a través del objeto de la operación, mediante un acuerdo de distribución exclusiva con la adquirente, y busca que esta última no fabrique, importe, distribuya, o promueva la venta de ningún producto que compita con los productos de su propio portfolio.
33. Según se ha expuesto en la sección precedente, esta SCE no ha encontrado elementos de preocupación respecto de la operación notificada y, habiendo evaluado los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y alcance, no existen objeciones que formular a las restricciones estipuladas, en las condiciones y términos reseñados.

IV CONCLUSIONES

34. De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8° de la Ley 27.442, al no restringir o

distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

35. Por ello, se recomienda al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre PRESTIGE AUTO S.A.U. y CÍRCULO CERRADO S.A. por parte de OPEN CARS S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.
36. Elévese el presente dictamen al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen Técnico

Número:

Referencia: Conc. 2043 - Dictamen SCE - Artículo 14 inc. a) de la Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.